

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A insurgência recursal cinge-se, especificamente, à possibilidade de cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, afastada na decisão monocrática recorrida (ID 28831853), sob o fundamento de configuração de bis in idem, por suposta identidade de natureza jurídica entre as verbas.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute mais, nos autos, a validade da rescisão contratual, nem a culpa do agravado pelo inadimplemento, circunstâncias já definitivamente reconhecidas na sentença **(ID 21716303)** e mantidas, em essência, no julgamento monocrático das apelações. Tampouco se controverte quanto ao direito do comprador à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

A controvérsia remanescente concentra-se, portanto, na natureza jurídica da **taxa de fruição** e na possibilidade de sua **cumulação com a multa compensatória/retencao**, à luz das peculiaridades do caso concreto.

No ponto, merece reparo parcial a conclusão adotada na decisão monocrática. Isso porque, diferentemente das hipóteses envolvendo lote não edificado, em que a jurisprudência tem restringido a cobrança da taxa de fruição por ausência de efetivo proveito econômico do bem, os autos revelam situação fática distinta e relevante: **o próprio agravado reconheceu, desde a contestação com reconvenção (ID 21716296), que edificou imóvel residencial sobre o lote, utilizando-o como moradia habitual, pleiteando, inclusive, indenização pelas acessões no valor de R\$ 110.000,00.**

Tal circunstância é decisiva para o deslinde da controvérsia. **Em casos de lote edificado e efetivamente utilizado pelo comprador inadimplente, a jurisprudência majoritária tem reconhecido que a taxa de fruição possui natureza indenizatória autônoma, equivalente a aluguel, destinada a compensar o vendedor pelo período em que foi privado da posse e do uso econômico do bem, enquanto a cláusula penal compensatória se destina a recompor despesas administrativas, custos do desfazimento do negócio e prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.** Não se confundem, portanto, os fundamentos nem as finalidades das referidas verbas.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que, havendo edificação e ocupação do imóvel, é legítima a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do comprador inadimplente, que usufruiu do bem sem a devida contraprestação. Colaciono:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL .

INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DECLARADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS . MULTA COMPENSATÓRIA. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por L.M.S .E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse contra Lismar do Carmo Silva e Maria Divina Pereira Coelho Silva, julgou improcedente o pedido. A autora alegou inadimplemento por parte dos adquirentes em contrato de compra e venda de imóvel no Residencial Cidade Jardim, com financiamentos e renegociações inadimplidos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de rescisão contratual por inadimplemento e reintegração de posse; (ii) a possibilidade de retenção de valores pagos, aplicação de multa compensatória e taxa de fruição, além da indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão contratual é cabível em razão do inadimplemento incontroverso por parte dos adquirentes, conforme art . 475 do Código Civil, permitindo a resolução do contrato e a reintegração da posse. O contrato de compra e venda de imóvel permite a capitalização de juros e a correção monetária, não havendo ilegalidade ou anatocismo na cláusula contratual referente ao IGPM e juros compensatórios. A retenção de 20% dos valores pagos é legítima, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 543 do STJ), para cobrir despesas administrativas e comerciais. A cobrança da taxa de fruição, em cumulação com a multa compensatória, é devida, considerando-se justa como forma de indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência . A posse de boa-fé dos adquirentes lhes assegura o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O inadimplemento do comprador justifica a rescisão contratual e a reintegração de posse em favor do vendedor . É legítima a retenção de até 20% dos valores pagos pelo comprador inadimplente a título de despesas administrativas e multa compensatória. **A taxa de fruição pode ser cumulada com a multa compensatória em casos de inadimplemento do comprador, visando evitar o enriquecimento sem causa. O comprador de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, apuradas em liquidação de sentença.** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVI; CC, arts. 475, 478, 884, 1.219; CDC, arts. 51, II, 53; Lei 6 .766/1979. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp nº 1300418/SC; STJ, REsp nº 2.024.829/SC . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092758620198140040 22408299, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO . RESCISÃO DECLARADA

JUDICIALMENTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE . DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MULTA COMPENSATÓRIA EM PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM A CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS . POSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1 . Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, a rescisão do ajuste é imperativa, devendo ser observada, contudo, a devolução dos valores pagos pelos requeridos/apelantes com as devidas retenções. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. Logo, irretocável a sentença nesse ponto, ao aplicar retenção sobre os valores pagos no percentual de 20% (sendo 10% a título de multa compensatória e 10% de custos operacionais) . 3. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência . 4. A taxa de juros compensatórios de 9% (nove por cento) ao ano não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) ou o percentual máximo dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º . do Código Tributário Nacional). Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC). 5 . **É permitida a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória contratual. Isso porque a taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão do contrato, como acontece com a cláusula penal, tendo natureza jurídica de aluguel e, por isso, sua aplicação se justifica para evitar o enriquecimento sem causa do comprador inadimplente.** 6. Quanto ao direito de retenção pelas benfeitorias realizadas pelos adquirentes, considerando sua posse de boa-fé, a sentença deve ser modificada tão somente neste capítulo a fim de garantir o direito dos Apelantes em permanecer na posse do imóvel enquanto não forem ressarcidos pela Apelada das benfeitorias/acessões realizadas no lote . Entretanto, deverão responsabilizar-se pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805900-77 .2019.8.14.0040, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Recurso adesivo da requerida Djanira Barbosa EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO – CABIMENTO . TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL EDIFICADO – PERCENTUAL – REDUZIDO PARA 0,5%. JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CONSIDERAÇÃO DO VALOR ATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . No caso em que a cláusula penal engloba os danos pela fruição do bem imóvel, uma vez comprovado que o valor da taxa de fruição excede o valor da taxa de retenção, deve ser admitida a cumulação das verbas, com base no art. 416, parágrafo único, do Código Civil. Por se tratar de imóvel edificado, mostra-se adequado fixar a taxa de fruição no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, tendo o papel de remunerar o vendedor, pelo período em que o comprador usufruiu do imóvel sem efetuar o pagamento das prestações. Tratando-se de perdas e danos advindas de relação contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil. Em caso de possuidor de boa-fé, a indenização pelas benfeitorias deve observar o valor atual, nos termos do art. 1.222 do Código Civil . Recurso do requerido João Francisco Silva Souza EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO – CABIMENTO . TAXA DE FRUIÇÃO – IMÓVEL EDIFICADO – PERCENTUAL – REDUZIDO PARA 0,5%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. **No caso em que a cláusula penal engloba os danos pela fruição do bem imóvel, uma vez comprovado que o valor da taxa de fruição excede o valor da taxa de retenção, deve ser admitida a cumulação das verbas. Por se tratar de imóvel edificado, mostra-se adequado fixar a taxa de fruição no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, tendo o papel de remunerar o vendedor, pelo período em que o comprador usufruiu do imóvel sem efetuar o pagamento das prestações** . Recurso da requerente Financial Imobiliária LTDA EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO . RETENÇÃO DO IMÓVEL PELAS BENFEITORIAS – NÃO CABIMENTO. TAXA DE FRUIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO INÍCIO DA OCUPAÇÃO INDEVIDA – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL – AUMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo reciprocidade de obrigações, é plenamente possível a compensação dos valores devidos, evitando-se o enriquecimento sem causa de uma das partes e prestigiando a racionalidade e economia processual. Não há se falar em retenção do imóvel pelas benfeitorias, quando admitida a compensação dos valores devidos reciprocamente pelas partes. A taxa de fruição é devida em razão da ocupação indevida do imóvel, de modo que o seu termo inicial é a data do início da ocupação indevida, enquanto o seu final é a data da efetiva desocupação do imóvel . A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no sentido da adoção de um padrão-base de cláusula penal – retenção de 25% dos valores pagos – nos casos de desistência imotivada pelo

comprador de imóvel, em que não há qualquer circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. Havendo sucumbência recíproca, necessária a manutenção da distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC. (TJ-MS - Apelação Cível: 0078858-23 .2009.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 19/07/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021)

Também não se mostra adequada, para o caso concreto, a aplicação analógica do Tema 970 do STJ, que cuida, originariamente, da cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes em contexto diverso, notadamente atraso na entrega de imóvel pelo vendedor. Ademais, o próprio precedente repetitivo não estabelece vedação absoluta, mas ressalva a análise das circunstâncias do caso concreto, o que reforça a necessidade de distinção (*distinguishing*) quando presentes elementos fáticos relevantes, como a edificação e o uso efetivo do bem pelo comprador.

Quanto aos consectários da devolução dos valores pagos, permanece hígida a conclusão da decisão monocrática que fixou a retenção em 25% dos valores adimplidos, percentual que se mostra compatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na resolução do contrato por culpa do comprador, admite-se a retenção entre 10% e 25%, a depender das circunstâncias do caso (STJ, AgInt no AREsp 1.942.925/PR, publicado em 30/06/2023). Tal ponto não foi infirmado de modo consistente no agravo interno.

Por fim, ressalto que a manutenção da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação, com observância do direito de retenção até o efetivo pagamento, permanece em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência desta Corte, não sendo objeto de insurgência específica neste agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto **CONHEÇO E DOU PROVIMENTO** ao agravo interno, para reformar parcialmente a decisão monocrática recorrida (ID 28831853), restabelecendo a condenação ao pagamento da taxa de fruição, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, mantido o limite de 50% do valor a ser restituído, tal como fixado na sentença (ID 21716303), em cumulação com a cláusula penal compensatória e a retenção de 25% dos valores pagos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista

Belém/PA, data registrada no sistema.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora